คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๗๐/๒๕๖๘

นาย ส โจทก์

บริษัท ม จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙

เรื่อง การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเท่านั้น เป็นการพิจารณาเฉพาะกำไรในการประกอบกิจการของจำเลยเป็นสำคัญ อีกทั้งไม่ปรากฏว่า มีวิธีการ ขั้นตอนในการลดภาระค่าใช้จ่าย หรือมีวิธีการคัดเลือกพนักงานที่จะถูกเลิกจ้างอย่างไร การเลิกจ้างดังกล่าวไม่มีเหตุอันสมควร จึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการประเภทผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ รวมทั้งเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือลม เครื่องมือที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ เครื่องมือสำหรับงานไม้ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสำหรับทำสวน รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายหัวหน้าฝ่ายผลิต ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๐,๒๘๓ บาท ค่าเช่าบ้านเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท ค่าตำแหน่งเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ซึ่งเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ ทั้งเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในส่วนที่เหลือ และทำให้เสียโอกาสได้รับเงินรางวัลพิเศษจากการเกษียณอายุ ขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานหรือชดใช้ค่าเสียหาย ๖๗๕,๖๖๐ บาท ค่าเสียหายแทนเงินพิเศษจากการเกษียณอายุ ๒๐,๒๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๙,๐๐๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยประสงค์ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการยุบหน่วยงานและตั้งหน่วยงานใหม่ให้เหมาะสมไม่เกิดความซ้ำซ้อนกัน รวมทั้งเลิกจ้างพนักงานระดับหัวหน้างานโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งแต่อย่างใด จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุจำเป็นไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยเสนองานตำแหน่งใหม่ให้แล้วแต่โจทก์ไม่ยอมรับ ทั้งโจทก์ได้รับค่าชดเชยและเงินอื่น ๆ รวมทั้งค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีไปครบถ้วนแล้ว ส่วนเงินพิเศษกรณีเกษียณอายุนั้นโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเนื่องจากโจทก์มิได้ทำงานอยู่จนถึงวันเกษียณอายุ จำเลยไม่ต้องรับผิดตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๕๖๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยชำระค่าเสียหาย ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี หรือดอกเบี้ยอัตราใหม่ตามที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกานับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัย เห็นว่าการที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างจะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ หรือไม่ นั้น ต้องพิจารณาถึงมูลเหตุแห่งการเลิกจ้างเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเหตุทางฝ่ายนายจ้างหรือเหตุทางฝ่ายลูกจ้าง โดยพิจารณาว่านายจ้างมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างลูกจ้างหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังเป็นยุติและที่จำเลยอุทธรณ์ยอมรับว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งเพื่อไม่เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันโดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุผลความจำเป็นอื่น ๆ มาประกอบแต่อย่างใด และจำเลยไม่ได้ประสบภาวะขาดทุนถึงขนาดประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ ส่วนที่จำเลยเสนอตำแหน่งงานใหม่ให้แก่โจทก์นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังยุติตามศาลแรงงานภาค ๒ ว่า ทั้งตำแหน่งงานและค่าจ้างที่จำเลยเสนอนั้น ล้วนต่ำกว่าตำแหน่งเดิมและค่าจ้างเดิม ดังนั้น เหตุในการเลิกจ้างจึงเป็นนโยบายของจำเลยที่ประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนขององค์กรลงเท่านั้น อันเป็นการพิจารณาเฉพาะความมีกำไรสูงสุดในการประกอบกิจการของจำเลยเป็นสำคัญ โดยไม่พิจารณาว่าลูกจ้างซึ่งเคยทำงานให้จำเลยด้วยดีและทำให้กิจการเคยมีกำไรมาก่อนจะได้รับผลกระทบและขาดความมั่นคงในอาชีพหรือไม่ อีกทั้งไม่ปรากฏว่าก่อนการเลิกจ้างโจทก์จำเลยได้มีวิธีการ ขั้นตอนในการลดภาระค่าใช้จ่าย หรือมีวิธีการคัดเลือกพนักงานที่จะถูกเลิกจ้างอย่างไร แม้จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์แล้ว การเลิกจ้างโจทก์ก็เป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพียงพออยู่นั่นเอง การเลิกจ้างโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษามานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

หมายเหตุ ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา